DA NECESSIDADE
1. Resumo do problema a ser resolvido (obrigatório):
Necessidade da aquisição de acumuladores de energia (nobreak) para utilização nos processos desenvolvidos pelo CINA. Desligamentos abruptos, picos de tensão e oscilações que podem causar danos aos equipamentos, perda de dados e interrupção dos serviços. A ausência ou inadequação dos equipamentos a serem adquiridos comprometem a segurança operacional, podendo acarretar prejuízos financeiros, perda de informações importantes e paralisação das atividades.
2. Identificação do Requisitante (obrigatório):
2.1 Organização Militar (OM): Centro Industrial Nuclear de Aramar – CINA. 2.2 Área requisitante: Superintendência de Operação. 2.3 ETP DIGITAL Nº 26/2025: Devido à inconsistência de informações ao gerar o arquivo digital, utilizamos modelo editável. Declaramos que os dois modelos estão em conformidade.
3. Demonstração da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PCA) (obrigatório):
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir: I) ID PCA no PNCP: 00394502000144-0-000026/2025; II) Data de publicação no PNCP: 04/02/2025; III) Id do item no PCA: 17; IV) Classe/Grupo: 5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS; V) Identificador da Futura Contratação: 742030-20/2025.
4. Descrição da necessidade, considerado o problema a ser resolvido sob a perspetiva do interesse público (obrigatório):
A presente aquisição tem por objetivo a compra de cinco nobreaks, essenciais para garantir a continuidade e a segurança dos sistemas eletrônicos e elétricos do CINA. Considerando a importância da proteção dos equipamentos contra falhas no fornecimento de energia elétrica, esta licitação busca atender a demandas críticas que impactam diretamente na eficiência e na integridade das operações da instituição. Os nobreaks são dispositivos fundamentais que fornecem energia de forma ininterrupta, evitando desligamentos abruptos, picos de tensão e oscilações que podem causar danos aos equipamentos, perda de dados e interrupção dos serviços. A ausência ou inadequação desses equipamentos compromete a segurança operacional, podendo acarretar prejuízos financeiros, perda de informações importantes e paralisação das atividades. No CINA, foram identificadas cinco situações específicas que justificam a aquisição dos nobreaks: Primeiramente, há um setor que atualmente não possui nobreak instalado, o que gera falhas frequentes nos sistemas durante quedas de energia, comprometendo a continuidade dos trabalhos e a integridade dos dados. Em segundo lugar, dois nobreaks de 6kVA apresentam falhas irreparáveis no circuito de potência, tornando seu reparo inviável e deixando os equipamentos desprotegidos. Em terceiro lugar, o nobreak de 10kVA também sofreu falha no circuito de

potência, impossibilitando seu conserto. Por fim, o nobreak de 15kVA existente não atende mais à demanda atual, pois não oferece a proteção adequada nem a autonomia necessária para garantir o funcionamento dos equipamentos durante interrupções no fornecimento de energia.
Diante dessas situações, a aquisição dos nobreaks é indispensável para fortalecer a infraestrutura energética do CINA, assegurando a proteção dos equipamentos, a continuidade das operações e a minimização de riscos associados às oscilações e interrupções no fornecimento elétrico.

5. Descrição dos Requisitos da Contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho (obrigatório):

Todos os parâmetros técnicos, critérios de desempenho e padrões mínimos de qualidade exigidos para a adequada aquisição dos nobreaks estão detalhadamente descritos na Descrição Técnica (DETEC) nº 201/30/2025; 201/24/2025; 201/25/2025; 201/47/2025, documentos que integram o presente processo licitatório. Trata-se de uma necessidade pontual e específica, decorrente da identificação de falhas funcionais em nobreaks existentes, bem como da ausência de proteção adequada em determinados setores do CINA, que comprometem a continuidade operacional e a segurança dos equipamentos.
A solução técnica adotada para esta aquisição foi definida com base na análise dos problemas detectados, na capacidade técnica interna do órgão para operação e manutenção, e na necessidade de aquisição de equipamentos com características e desempenho que atendam integralmente às exigências institucionais. Ressalta-se que o fornecimento compreende exclusivamente o material, sem incluir a instalação, cabendo ao CINA a responsabilidade por essa etapa.
A contratação prevê o fornecimento de nobreaks que atendam rigorosamente às normas da ABNT, garantindo padrões elevados de qualidade, segurança e compatibilidade com as demandas do CINA. Essa exigência visa assegurar a confiabilidade dos equipamentos adquiridos, a proteção dos sistemas elétricos e a continuidade dos serviços essenciais da instituição.
Todos os custos relacionados ao fornecimento, incluindo transporte, embalagem e entrega no local designado pelo CINA, serão de inteira responsabilidade do fornecedor, assegurando que a Administração não incorra em custos adicionais e garantindo a responsabilidade integral da contratada sobre os materiais fornecidos.

<u>CATMAT:</u> Os códigos CATMAT são elementos integrantes da tabela referencial mencionada no item 1.1. do Termo de Referência. Em situações em que ocorra uma discordância entre as descrições e especificações presentes nos códigos CATMAT e as indicadas no próprio Termo de Referência, as informações deste último prevalecem.

Ressalta-se que, foi consultado o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, onde constatou-se que o objeto da contratação não trata-se de item padronizado no Catálogo Eletrônico de Padronização. Objeto deste processo não se enquadra como bem de luxo.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (obrigatório):

A estimativa das quantidades a serem contratadas para a aquisição dos nobreaks foi realizada com base em uma análise detalhada da demanda atual e das condições operacionais do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA). Essa avaliação considerou o número de equipamentos

necessários para garantir a proteção adequada e a continuidade dos serviços em setores críticos, bem como a substituição dos nobreaks existentes que apresentaram falhas irreparáveis ou que não atendem mais às especificações técnicas requeridas.

Para fundamentar a estimativa, foram elaboradas memórias de cálculo que contemplam a capacidade de carga necessária para cada nobreak, o tempo de autonomia exigido em função das operações realizadas, além da análise do consumo energético dos equipamentos que serão suportados por cada nobreak.

Além das memórias de cálculo, o processo está respaldado por documentos técnicos que detalham as especificações dos nobreaks, bem como normas técnicas da ABNT e demais regulamentações aplicáveis. Estes documentos oferecem suporte integral à decisão de aquisição, garantindo que as quantidades estimadas atendam aos requisitos de desempenho, segurança e conformidade técnica da instituição.

Dessa forma, a estimativa das quantidades asseguram que a contratação será suficiente e adequada para suprir as necessidades do CINA, evitando tanto a subdimensionamento quanto o superdimensionamento, promovendo a utilização eficiente dos recursos públicos e a sustentabilidade operacional.

Área	Equipamentos existentes	Aquisição
USEXA	3	3
OFMEQ	2	1
LABGENE	1	1

DA SOLUÇÃO

7. Levantamento de Mercado que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (obrigatório):

A justificativa para a aquisição dos nobreaks foi precedida por um levantamento de mercado aprofundado, realizado com o intuito de compreender as soluções disponíveis e garantir que a contratação fosse conduzida da maneira mais eficiente e adequada às necessidades específicas do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA).

O estudo de mercado foi realizado por meio da análise de diversos sítios especializados, bases de dados como o PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), plataformas de contratações públicas e fornecedores especializados em soluções de energia elétrica e proteção de sistemas críticos. A pesquisa buscou identificar opções que pudessem atender aos requisitos técnicos rigorosos estabelecidos, incluindo conformidade com as normas da ABNT e demais regulamentações aplicáveis.

Durante o levantamento, foram avaliadas alternativas como a locação de nobreaks e a implementação de sistemas alternativos de energia, como grupos geradores e sistemas híbridos de energia com baterias. A locação, embora represente uma solução de menor custo inicial e maior flexibilidade, apresenta custos mensais elevados e não atende à necessidade de segurança e continuidade operacional em longo prazo do CINA. Já os sistemas alternativos, apesar de oferecerem maior autonomia, implicam investimentos iniciais muito superiores, além de complexidade operacional e custos adicionais relacionados à manutenção e operação.

Além disso, a análise técnica revelou que os nobreaks existentes apresentam falhas irreparáveis ou insuficiência para suportar a demanda atual, o que inviabiliza a manutenção ou redistribuição dos equipamentos. Dessa forma, a aquisição dos nobreaks novos é a solução que melhor atende

aos requisitos institucionais, garantindo a proteção dos equipamentos, a continuidade das operações e a conformidade com as normas técnicas exigidas.
Dessa forma, a contratação proposta se alinha à realidade do mercado e às necessidades específicas do CINA, minimizando riscos de contratações inadequadas, custos adicionais futuros e falhas no atendimento das especificações técnicas. Este levantamento assegura que a Administração adquira os equipamentos necessários de forma eficiente, promovendo a segurança e a continuidade das operações essenciais da instituição.

8. Estimativa do Valor da Contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (obrigatório):

A justificativa para manter o valor do processo licitatório em sigilo está fundamentada nas variações substanciais nos preços observadas durante a fase de consulta com os fornecedores, apesar da realização de uma ampla pesquisa de mercado. Durante o processo de orçamento, foi possível verificar uma discrepância significativa entre as propostas recebidas, o que evidenciou a volatilidade dos preços para a aquisição de nobreaks, especialmente considerando as especificidades técnicas dos equipamentos solicitados.
Portanto, para garantir que a contratação reflita adequadamente a realidade do mercado, assegurando o melhor custo-benefício para a União, com equilíbrio entre preço, qualidade e a capacidade técnica dos fornecedores, é fundamental que o valor estimado seja mantido em sigilo. Essa medida visa proteger o processo licitatório de possíveis influências externas e garantir que a estimativa de preços não seja enviesada por informações sobre valores previamente praticados.
A estimativa de preços foi elaborada com base nas diretrizes da Instrução Normativa nº 65/2021, observando os parâmetros de (I) valores registrados em sistemas oficiais de compras públicas, (II) contratações similares realizadas por outras entidades da administração pública e (III) informações obtidas em fontes especializadas. Contudo, dada a natureza específica dos No-breaks, que variam em função da carga e da autonomia necessária, e a limitação de dados comparáveis diretamente, foi adotada a metodologia de pesquisa de mercado direta junto a fornecedores especializados, conforme previsto no inciso IV do art. 5º da mencionada norma.
Esta abordagem assegura que o valor estimado reflita os custos reais do mercado, atendendo às exigências técnicas do CINA e garantindo o cumprimento dos princípios da legalidade, economicidade e eficiência na contratação.

9. Categoria do Objeto (obrigatório):

9.1 O objeto da presente contratação enquadra-se como:

(X) Compra
( ) Prestação de serviço SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Prestação de serviço COM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço comum de engenharia
( ) Serviço especial de engenharia
( ) Obra

9.1.1 Bem de luxo: Declaramos que o objeto a ser licitado não se enquadra como “bem de luxo”, nos termos do Decreto nº 10.818/2021, ou seja, não são dotados de ostentação,

opulência, forte apelo estético ou requinte. (Exemplos: artigos de marca, joias, automóveis de alta gama, móveis de luxo, camarão, lagosta, salmão, filé mignon etc.)

10. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

O objetivo primordial desta aquisição é assegurar a continuidade, eficiência e segurança dos sistemas elétricos do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), garantindo a proteção dos equipamentos contra falhas no fornecimento de energia e assegurando a operação ininterrupta das atividades essenciais da instituição.

A aquisição dos nobreaks, está plenamente alinhada com as exigências técnicas e operacionais estabelecidas para o ambiente do CINA. A seleção dos equipamentos foi resultado de uma análise técnica criteriosa, considerando a necessidade de atender às normas da ABNT, além de garantir capacidade, autonomia e confiabilidade compatíveis com as demandas atuais e futuras da instituição. Essa abordagem assegura uma solução que responde de forma específica e eficaz às necessidades da Administração, promovendo o melhor custo-benefício.

Sob a perspectiva técnica, a escolha dos nobreaks adequados é essencial para garantir a proteção contra desligamentos abruptos, picos de tensão e oscilações, fatores que podem causar danos irreversíveis aos equipamentos e comprometer a continuidade dos serviços. O uso de nobreaks com capacidade dimensionada corretamente contribui para a redução de falhas, aumento da segurança operacional e prolongamento da vida útil dos sistemas elétricos.

Do ponto de vista econômico, a aquisição de equipamentos certificados e conformes às normas técnicas permite minimizar perdas financeiras associadas a paradas emergenciais, danos aos equipamentos e retrabalhos decorrentes de falhas elétricas. Essa medida promove a otimização dos recursos públicos e maior eficiência na operação dos sistemas do CINA.

Assim, a decisão pela aquisição dos nobreaks fundamenta-se em uma análise técnica e econômica abrangente, alinhada diretamente com as necessidades estratégicas e operacionais do CINA. Trata-se de uma medida essencial para garantir a segurança, eficiência e continuidade das operações, promovendo a gestão responsável dos recursos públicos e a proteção do patrimônio tecnológico da instituição.

11. Modalidade Licitatória (obrigatório):

11.1 Processo licitatório na modalidade pregão eletrônico: Declaramos que o objeto possui padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, sendo considerado como uma aquisição, atendendo aos requisitos do art. 6º, XIII, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 c/c Orientação Normativa AGU nº 54, de 2014.

12. Justificativa para o Parcelamento ou não da contratação (obrigatório):

Embora os itens objeto deste presente processo licitatório sejam afins, não se optou pela contratação conjunta, visando a economicidade proveniente da ampla disputa de mercado item a item.

13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes, quando for o caso:

Não haverá contratação correlata e/ou interdependente ao objetivo final desta atual necessidade.

DEMAIS JUSTIFICATIVAS EXIGIDAS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)

14. Justificativa para participação exclusiva de ME/EPP ou não (obrigatório):

De acordo com o art. 10, inciso I, do Decreto nº 8.538/2015, não se aplica o tratamento diferenciado previsto para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) quando:

"I – não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório."

No presente processo licitatório, que visa à contratação de aquisição de acumuladores de energia - No-breaks, foi realizada pesquisa de mercado com empresas potencialmente capacitadas a executar o fornecimento.

O levantamento resultou no seguinte quadro de fornecedores:

ITEM	EMPRESA	PORTE (DEMAIS, EPP ou ME)	CIDADE/UF	ORÇOU ?	QUANTOS ITENS?
1	Assimtech	ME	São Bernardo do Campo/SP	SIM	1
2	Brumatec	EPP	Americana/SP	SIM	3
3	Controlfit	EPP	São Bernardo do Campo/SP	SIM	3
4	Dimensional	DEMAIS	Garuva/SC	SIM	4
5	Legrand	DEMAIS	Guarulhos/SP	SIM	1
6	MGX	EPP	São Paulo/SP	SIM	2

Conforme a pesquisa de mercado realizada para a aquisição de acumuladores de energia – nobreaks, foram identificadas quatro empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que apresentaram propostas: Assimtech (ME), sediada em São Bernardo do Campo/SP; Brumatec (EPP), localizada em Americana/SP; e Controlfit (EPP), também de São Bernardo do Campo/SP. Essas três empresas representam o número mínimo exigido pelo art. 10, inciso I, do Decreto nº 8.538/2015, para aplicação do tratamento diferenciado previsto para ME/EPP.

No entanto, é importante destacar que, embora Americana/SP faça parte do Estado de São Paulo, essa localidade não pertence ao núcleo regional mais próximo do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), cuja referência geográfica principal é a região de Sorocaba/SP. Já as demais ME/EPP identificadas estão situadas em São Bernardo do Campo/SP, que também não integra diretamente esse núcleo regional.

Diante disso, embora haja a presença do número mínimo de três fornecedores ME/EPP, não se configuraria integralmente o requisito de localização local ou regional estrita conforme estabelecido pelo Decreto nº 8.538/2015, uma vez que as empresas não estão sediadas na área geográfica mais próxima ao CINA.

Adicionalmente, o objeto da contratação demanda um grau elevado de especialização técnica, sendo essencial assegurar ampla competitividade entre fornecedores qualificados para evitar riscos como a frustração do certame ou a contratação de propostas tecnicamente inadequadas.

Considerando esses aspectos, recomenda-se que a licitação seja amplamente divulgada a empresas de todos os portes, garantindo o cumprimento da legislação e assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em termos técnicos e econômicos, além de preservar o interesse público e a eficiência do certame.

Exclusão Margem de Preferência: Em consonância com a Resolução SEGES-CICS/MGI nº 1, de 2 de julho de 2024, que regula a concessão de margem de preferência nas aquisições realizadas pela Administração Pública, foi realizada uma análise detalhada do objeto desta licitação, qual seja, a aquisição de No-breaks. Após a verificação de todos os requisitos legais, concluiu-se que o objeto em questão não se enquadra nas condições específicas previstas pela referida resolução para a aplicação da margem de preferência.

A resolução estabelece a possibilidade de concessão de margem de preferência de 10% para fornecedores que atendem a critérios ambientais, como o uso de materiais recicláveis ou biodegradáveis, porém, essa aplicação só seria viável se existissem alternativas técnicas que não comprometessem a integridade operacional e a segurança dos sistemas. No caso específico dos nobreaks e seus componentes necessários para a execução deste processo licitatório, as opções disponíveis no mercado não apresentam alternativas sustentáveis que atendam simultaneamente às altas exigências técnicas para esse tipo de equipamento crítico.

A aquisição está sendo conduzida com a prioridade de selecionar fornecedores nacionais, conforme as diretrizes de incentivo à economia local e à promoção do desenvolvimento nacional. Além disso, a busca por alternativas sustentáveis que atendam aos requisitos técnicos e operacionais foi devidamente realizada, no entanto, não foram encontradas soluções que atendam a critérios de sustentabilidade (como materiais recicláveis ou biodegradáveis) sem prejudicar as exigências de segurança e eficiência dos sistemas críticos do CINA.

Diante disso, a não aplicação da margem de preferência neste caso está diretamente relacionada à impossibilidade técnica de conciliar os critérios de sustentabilidade com os requisitos exigidos, assegurando que a segurança, integridade e a eficiência das operações do CINA sejam mantidas sem comprometer a confiabilidade dos sistemas de energia ininterrupta, como os nobreaks.

Assim, a exclusão da margem de preferência se faz necessária para garantir que o processo licitatório atenda aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e, acima de tudo, segurança operacional, sem prejudicar a integridade dos sistemas críticos sob responsabilidade do CINA.

15. Justificativa para vedação de participação de Cooperativas ou não (obrigatório):

Não será vedada a participação de cooperativas, desde que tenha em seu escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social. Sendo assim, somente é vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

16. Justificativa para permissão de empresas reunidas em consórcio ou não (obrigatório):

Não haverá permissão de empresas reunidas em consórcio. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade. A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame. Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade

buscada pela Administração. Trago à baila, em reforço da tese esposada, o entendimento da equipe técnica do TCU, que no bojo do Acórdão 2813/2004 Primeira Câmara, assim se manifestou, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionaridade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é prática comum a não-aceitação de consórcios.

Nesse sentido, justifica-se a não participação de consórcio no presente certame.

17. Justificativa para permissão de subcontratação do objeto (obrigatório):

Não será admitida a subcontratação.

18. Justificativa para exigências de qualificação técnica na habilitação, quando for o caso:

Não será exigido qualificação técnica.

19. Justificativa para exigência de Garantia do Serviço e Garantia da Contratação, quando for o caso (para serviço):

Não se aplica pois não se trata de serviço.

20. Justificativa para exigência de Garantia, manutenção e assistência Técnica e Garantia da Contratação, quando for o caso (para aquisição):

Garantia:

A exigência de garantia de 12 meses para a aquisição de nobreaks foi estabelecida com base em uma análise detalhada das necessidades operacionais do CINA, das características específicas dos equipamentos contratados e das práticas do mercado observadas durante o processo licitatório.

Inicialmente, é importante destacar que a garantia de 12 meses já é uma prática consolidada no mercado para a aquisição de nobreaks. As propostas recebidas pelos fornecedores incluem essa garantia como padrão, o que reflete a normalidade do mercado em oferecer esse tipo de cobertura para equipamentos com as características exigidas neste processo licitatório. Esse prazo é amplamente aceito no setor, garantindo a proteção necessária à Administração Pública sem sobrecarregar o processo licitatório com exigências que possam distorcer o equilíbrio competitivo.

Além disso, a garantia de 12 meses está em conformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o qual assegura que os produtos adquiridos atendam aos requisitos técnicos, de qualidade e conformidade estabelecidos no contrato, durante o período determinado por lei. Dessa forma, a Administração está adequadamente protegida, sem a necessidade de exigir uma garantia adicional ou estendida que, além de ser uma prática não comum para este tipo de equipamento, poderia implicar custos adicionais para os fornecedores, refletindo no preço final da contratação.

A exigência de garantia de 12 meses, além de atender às práticas de mercado, também garante a segurança jurídica da Administração, assegurando que os equipamentos atendem aos requisitos acordados e proporcionando cobertura contra possíveis falhas ou defeitos. Com isso, a exclusão de exigências de garantias estendidas ou extras se justifica, uma vez que a garantia de 12 meses já é suficiente para cobrir as necessidades de proteção jurídica e operacional da Administração, sem gerar custos extras que possam prejudicar o custo-benefício do pregão eletrônico.

Adicionalmente, essa exigência de garantia de 12 meses contribui para a racionalização dos custos da contratação e a competitividade do processo licitatório. A imposição de exigências adicionais de garantias estendidas, que são desnecessárias para o tipo de equipamento e para o contexto da aquisição, poderia encarecer as propostas e prejudicar o equilíbrio entre a qualidade e o preço das ofertas apresentadas.

Portanto, a exigência de garantia de 12 meses, conforme praticado pelo mercado, está em conformidade com as necessidades da Administração, garantindo a proteção necessária sem sobrecarregar o processo licitatório com custos adicionais desnecessários, e assegurando a competitividade e a eficiência no uso dos recursos públicos.

Suporte técnico/assistência técnica:

Os nobreaks são equipamentos críticos para a garantia de fornecimento contínuo de energia elétrica em sistemas industriais, protegendo equipamentos e processos contra interrupções, oscilações e falhas de energia. Esses dispositivos incorporam circuitos eletrônicos complexos, sistemas de controle digital, baterias e módulos semicondutores que requerem manutenção técnica especializada e o uso de peças originais para assegurar seu desempenho adequado, confiabilidade e segurança operacional.

A ausência de suporte técnico autorizado pode resultar em dificuldades na identificação e correção de falhas, substituição inadequada de componentes ou baterias, perda de parâmetros de configuração, redução da vida útil do equipamento e aumento do risco de interrupções no fornecimento de energia. Portanto, o atendimento técnico especializado e autorizado é indispensável para garantir a operação contínua, a confiabilidade dos equipamentos, a manutenção da garantia de fábrica e a segurança das instalações e dos operadores.

No contexto do Centro Industrial Nuclear de Aramar, onde os nobreaks serão empregados, a disponibilidade ininterrupta de energia é essencial para sistemas críticos, incluindo controles de processo, instrumentação, comunicação e segurança industrial. A paralisação ou falha de um nobreak pode impactar diretamente a continuidade operacional, comprometer procedimentos de segurança e interferir nos cronogramas de manutenção e produção.

Dessa forma, a exigência de uma rede de assistência técnica localizada no Estado de São Paulo visa garantir rápido tempo de resposta, execução de reparos dentro do prazo de garantia e fornecimento imediato de peças originais, minimizando o risco de falhas prolongadas e assegurando a continuidade das operações. Diversos fabricantes e fornecedores de nobreaks atuam no mercado nacional com redes de assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo, o que demonstra que tal exigência é compatível com a realidade do setor, não restringe a competitividade e favorece o atendimento pós-venda dentro dos prazos contratuais.

Assim, a exigência de suporte técnico autorizado no Estado de São Paulo, com disponibilidade de peças originais e serviços de manutenção especializados, é técnica, necessária e proporcional à natureza do objeto. Essa medida garante a confiabilidade e segurança dos sistemas industriais, assegura a vida útil definida pelo fabricante, evita custos operacionais elevados e interrupções de processo, e promove uma contratação verdadeiramente vantajosa e sustentável para a Administração.

Garantia da contratação:

A não exigência de garantia contratual no presente processo de aquisição de nobreaks, conduzido na modalidade de Pregão Eletrônico, encontra respaldo no artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece que a Administração pode exigir garantia nas contratações, desde que tal exigência seja justificada pelas características do objeto e pelos riscos envolvidos.

Neste caso, a aquisição de nobreaks não envolve complexidade técnica na entrega, instalação ou

uso que justifique a exigência de garantia contratual. Os nobreaks são produtos padronizados, com especificações técnicas claramente definidas no Termo de Referência e DETEC, e a exigência de garantia de 12 meses já está prevista nas propostas recebidas, o que reflete a prática de mercado para esse tipo de item.

Além disso, a forma de pagamento será realizada conforme o recebimento definitivo dos itens, com verificação da conformidade dos nobreaks com as especificações do contrato. Isso garante à Administração a devida proteção quanto à qualidade dos produtos adquiridos, sem a necessidade de exigências extras de garantias adicionais.

Adicionalmente, a exigência de garantia contratual poderia representar um custo adicional e desnecessário para os fornecedores, especialmente para micro e pequenas empresas, prejudicando a competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa. Tal exigência poderia onerar o processo licitatório, afetando a economicidade da contratação e dificultando a participação ampla de fornecedores, o que é um dos princípios fundamentais da licitação pública.

Portanto, considerando a baixa complexidade do objeto, o risco reduzido de inadimplemento, a verificação prévia das condições dos itens e a existência de outros mecanismos legais para responsabilizar o contratado em caso de descumprimento, não há justificativa técnica ou jurídica para a exigência de garantia contratual neste processo.

A decisão de não exigir garantia contratual está alinhada com o artigo 96 da Lei nº 14.133/2021 e com os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência administrativa, otimizando os recursos públicos e assegurando a proteção necessária à Administração sem onerar desnecessariamente o processo licitatório.

21. Definição de reajuste, quando houver:

Dentro do prazo de vigência e independente solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

A escolha do IPCA para o reajuste de preços é justificada por várias razões. Primeiro, o IPCA é o índice oficial de inflação utilizado pelo governo federal para definir a meta de inflação, sendo amplamente reconhecido como uma medida precisa da variação dos preços ao consumidor. Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA é gerido por uma instituição respeitada por sua transparência e rigor metodológico, o que garante a objetividade e a confiabilidade na sua aplicação como índice de correção.

Além disso, o IPCA é comumente utilizado em contratos administrativos e em diversos setores da economia, o que confere estabilidade e facilita a comparação com outros contratos. A prática de utilizar o IPCA contribui para a redução de questionamentos e controvérsias sobre a metodologia de correção, promovendo maior clareza e consistência.

A escolha deste índice também é vantajosa porque é amplamente aceito e compreendido pelas partes envolvidas, facilitando a administração dos contratos e assegurando equidade nas relações contratuais. Dessa forma, a aplicação do IPCA para o reajuste dos preços está em conformidade com as melhores práticas de mercado e assegura uma abordagem justa e transparente para a atualização dos valores contratuais.

22. Se a licitação for executada com o procedimento do Sistema de Registro de Preços, efetuar o enquadramento do objeto com base no art. 3º do Decreto nº 11.462, de 2023:

Não se aplica.

22.1. Prorrogação da Vigência da Ata e Renovação do Quantitativo, na licitação para Registro de Preços:
Não se aplica.
23. Apresentação dos prazos máximos de execução e vigência da contratação (obrigatório):
- Vigência: 195 dias; - Entrega: 120 dias corridos; e - Substituição ou reparo: 30 dias.
23.1 Contrato de Escopo (obrigatório):
Não se aplica.
24. Apresentação do local de execução e/ou fornecimento (obrigatório):
Centro Industrial Nuclear de Aramar – CINA, localizado na Rodovia Sorocaba/Iperó, km 12,5, CEP 18565-900, município de Iperó/SP, telefone (15) 3229-8100, entre segunda e sexta-feira, no período de 09:00 horas às 16:00 horas, com acompanhamento por servidor designado para esse fim.
25. Justificativa do enquadramento ou não do objeto como atividade de custeio (obrigatório):
Conforme características e aplicações do objeto, o presente processo diz respeito a custeio. Tal definição foi baseada, conforme estabelecido em norma complementar para o cumprimento do Art. 3º do Decreto nº 10.193, de 27 dezembro de 2019, relacionado no inciso V do Art. 2º da Portaria 7.828, de 30 de agosto de 2022. V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos. <u>Limite governança:</u> Para esta contratação será observado o que está estabelecido no Art. 3º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019: “Atividades de custeio Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República. § 3º Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.” <u>Competência das autoridades:</u> Baseado no § 3º descrito no item acima e no Art. 3° da Portaria nº 7.828, de 30 de agosto de 2022, conforme transcrito: “Art. 3º A autorização de que trata o art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019, poderá ser realizada em qualquer fase do processo de contratação até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de prorrogação.” Sendo assim, reafirmamos o compromisso de que este órgão exercerá suas atribuições legais sempre que necessário durante o processo. Tal exercício será formalizado por meio de portaria de

nomeação, que concederá as autorizações e atribuições adequadas para as funções a serem designadas oportunamente.

26. Objeto relativo a Programa Estratégico (obrigatório)

O objeto não é relativo a Programa Estratégico. Diante disso, deverá ser analisado pelo CJU/SP.

DO PLANEJAMENTO

27. Benefícios a serem alcançados com a contratação (demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis) (obrigatório):

A aquisição dos nobreaks é uma medida estratégica que visa garantir a continuidade e a segurança das operações no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), ao proteger os sistemas eletrônicos e elétricos contra falhas no fornecimento de energia. Esta aquisição representa uma solução eficiente em termos de economicidade e aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros da instituição.

A inexistência de nobreaks adequados ou a falha dos equipamentos atuais tem gerado prejuízos operacionais consideráveis, uma vez que interrupções no fornecimento de energia comprometem diretamente a continuidade das atividades e podem causar danos a equipamentos, perda de dados importantes e até paralisação das operações. Ao adquirir cinco novos nobreaks, o CINA assegura a proteção contínua contra falhas elétricas, o que reduz riscos financeiros associados a prejuízos causados por esses imprevistos, como a perda de dados e interrupções no funcionamento de sistemas críticos. O investimento na aquisição dos nobreaks garante, assim, uma proteção permanente a um custo fixo, sem as despesas recorrentes de locação ou os elevados custos iniciais de sistemas híbridos de energia.

Além disso, a compra dos nobreaks permitirá uma melhor alocação dos recursos humanos. Atualmente, a equipe técnica tem sido sobrecarregada com a gestão de falhas nos sistemas elétricos e a busca por soluções temporárias, o que interfere na produtividade e eficiência operacional. Com a instalação de nobreaks novos, a equipe poderá se concentrar em tarefas mais estratégicas, como a manutenção preventiva e a melhoria contínua da infraestrutura tecnológica do CINA, sem ser interrompida por problemas recorrentes de energia.

O novo equipamento também contribuirá para um melhor aproveitamento dos recursos materiais, pois os nobreaks existentes apresentam falhas irreparáveis que comprometem o funcionamento dos sistemas e exigiriam substituições de outros equipamentos danificados por falhas elétricas. Com os novos nobreaks, será possível proteger melhor os outros sistemas e evitar a perda de materiais e equipamentos, resultando em uma maior eficiência no uso dos recursos disponíveis e uma redução significativa de custos com reparos e substituições inesperadas.

Em termos de economicidade, a escolha de adquirir os nobreaks novos em vez de optar por soluções como locação ou grupos geradores reflete a melhor relação custo-benefício. Embora a locação apresente menor custo inicial, ela implica em despesas recorrentes mensais e não oferece a segurança e proteção a longo prazo que os nobreaks próprios proporcionam. Já os sistemas híbridos, apesar de fornecerem maior autonomia, requerem um alto investimento inicial, além de custos com manutenção e operação que tornariam a solução financeiramente inviável a longo prazo. Assim, a aquisição dos nobreaks representa a solução mais vantajosa e eficiente no que se refere à alocação de recursos financeiros, proporcionando um retorno positivo para o CINA e garantindo a proteção dos sistemas críticos de forma permanente.

A escolha pela compra direta dos nobreaks também permite ao CINA evitar custos com locação e gastos inesperados com reparos em equipamentos existentes. Dessa forma, a instituição estará realizando um investimento inteligente, que além de otimizar os recursos financeiros, libera os recursos humanos para funções de maior valor agregado, promovendo uma gestão mais eficiente e econômica dos recursos públicos.
Em resumo, a aquisição dos nobreaks é uma medida que atende às necessidades operacionais do CINA de forma eficiente e sustentável. A contratação proposta maximiza os recursos disponíveis, reduz riscos operacionais e financeiros, e contribui para a continuidade das operações essenciais, alinhando-se aos princípios de economicidade e eficiência administrativa, sem comprometer a competitividade ou os objetivos da administração pública.

28. Providências a serem Adotadas (pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual):

Não há necessidade de tomada de providências de adequações do ambiente do órgão para esta futura contratação.

29. Possíveis Impactos Ambientais (descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável):

Após consultar o Guia de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU), verificou-se que não há legislação específica aplicável a esta aquisição. Portanto, o Plano de Logística Sustentável (PLS) proposto é o seguinte:

- Implementar medidas para prevenir o desperdício de energia elétrica e água tratada;
- Realizar treinamentos periódicos para conscientização dos funcionários sobre boas práticas de redução de resíduos e poluição;
- Priorizar o uso de produtos sustentáveis sempre que possível, incluindo aqueles que são recicláveis, atóxicos, reutilizáveis e biodegradáveis, com menor impacto ambiental;
- Escolher produtos que estejam embalados em materiais recicláveis e atóxicos, conforme as normas estabelecidas pela ABNT NBR 15448-1 e 15448-2, para garantir a máxima proteção durante o uso;
- Garantir que os bens adquiridos não contenham substâncias perigosas em concentrações acima das recomendadas pela diretiva RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas), como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenilpolibromados (PBDEs);
- Cumprir com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, referentes aos equipamentos que produzem ruído durante seu funcionamento;
- Estabelecer critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis.

É importante ressaltar que o Centro Industrial Nuclear de Aramar possui um departamento chamado CEDIFAS - Centro de Disposição da Fase Sólida, responsável pelo descarte apropriado de

materiais e equipamentos. Isso demonstra o compromisso do centro com a gestão ambiental responsável e a minimização do impacto ambiental de suas atividades.

Participo que este órgão mantém em seu escopo o documento de PLS (plano diretor de logística sustentável), conforme página da intranet do CTMSP (https://www.ctmsp/sites/default/files/gestao-ambiental/PL-CTMSP-SGA-03.001_00/12/ index.html). O documento PLS elaborado pelo CTMSP tem como objetivo definir as responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública e deve ser elaborado para atender o Art. 16 do Decreto n° 7.746/2012 ("...a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável...").

Os temas monitorados e trabalhados no PLS do CTMSP e OM subordinadas são:

- Material de Consumo
- Energia Elétrica
- Água e Esgoto
- Coleta Seletiva
- Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
- Compras e Contratações Sustentáveis
- Deslocamento de Pessoal

Em resumo, ao considerar requisitos de baixo consumo de energia e outros recursos, bem como implementar medidas mitigadoras para reduzir os impactos ambientais o Centro Industrial Nuclear de Aramar demonstra seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e a preservação do meio ambiente. O departamento CEDIFAS desempenha um papel importante na garantia de um descarte apropriado dos materiais utilizados, contribuindo para a gestão ambiental responsável das atividades do Centro.

29.1. Definição do códico e sua respectiva descrição do registro no CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF) do IBAMA ou justificar a opção pela não obrigatoriedade do CTF para o objeto:

Tratando-se os bens, objeto desta licitação, de produtos cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA Nº. 23, de 14/11/2024, sob um dos códigos a seguir: 5-1 (Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores), 5-2 (fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática) ou afins; só será admitida a oferta de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei Nº. 6.938, de 1981; ou, alternativamente, fornecer declaração justificando a impossibilidade de apresentar tal comprovação de cadastramento, tendo o fornecedor realizado diligência junto ao fabricante.

30. Regime de Execução de obras e serviços de engenharia, quando for o caso:

Não se aplica.

DA VIABILIDADE
31. Declaração de Viabilidade (posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina) (Obrigatório):
Considerando o estudo acima disposto, declaramos ser viável esta aquisição, pois atende à demanda existente, respeitando os princípios da economicidade e eficiência da administração pública.
32. Publicidade das Informações – Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) (obrigatório):
A publicidade das informações quando da utilização de recursos públicos licitação, contratos administrativos é a regra, conforme art. 7º (item VI) da Lei nº 12.527/2011 combinado com o art. 6º da Lei nº 10.947/2022. Todavia, em atenção ao art. 7º, de ambas as legislações supracitadas, existem casos em que tal publicação é dispensada. Nesse contexto, acrescenta-se a necessidade de obter aprovação prévia do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) para a publicidade de dados, informações e atos administrativos relativos ao PNM e aos contratos que o suportam. Face ao exposto, a presente contratação possui limitação quanto à sua publicidade: ( ) SIM - Deverá ser apensado aos autos o "Termo de Justificativa", fundamentando a referida limitação. (X) NÃO.
ANEXOS:
ANEXO I – Memória de cálculo e justificativa das quantidades para cada item.

Anexo I do ETP digital - Memória de cálculo e justificativa das quantidades para cada item

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD TOTAL	JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES
1	NOBREAK, potência mínima de 1000VA, entrada monofásica 127/220V, saída monofásica 115 a 127V, conforme DETEC CINA nº 201/30/2025.	UN	1	Proteção básica para equipamentos de informática e periféricos
2	NOBREAK, potência mínima de 6KVA, entrada monofásica 220V, saída monofásica 220V, conforme DETEC CINA nº 201/24/2025.	UN	2	Substituição e proteção para equipamentos de médio porte.
3	NOBREAK, potência mínima de 10KVA, entrada trifásica 380V, saída trifásica 380V, conforme DETEC CINA nº 201/25/2025.	UN	1	Sistemas críticos com maior autonomia.
4	NOBREAK, potência mínima de 15KVA, entrada trifásica 380V, saída dupla 110/220V ou 127/240V, conforme DETEC CINA nº 201/47/2025.	UN	1	Setores de maior consumo energético, maior autonomia.

Observação: O detalhamento dos quantitativos deverá ser divulgado ainda que o orçamento estimado tenha caráter sigiloso.

Responsáveis:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO	
MEMBRO LÍDER DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Mauricio de Carvalho Júnior Posto: Empregado AMAZUL - EA Função: Encarregado de Divisão E-mail: j.aguiar@marinha.mil.br Ramal: 8190 Elemento Organizacional: cina-213 Iperó, SP, na data da assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente MAURICIO DE CARVALHO JUNIOR Data: 03/12/2025 16:44:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Daniel Luiz Barreto Posto: Empregado AMAZUL - EA Função: Encarregado de Seção E-mail: daniel.barreto@marinha.mil.br Ramal: 8694 Elemento Organizacional: cina-2131 Iperó, SP, na data da assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente DANIEL LUIZ BARRETO Data: 04/12/2025 10:08:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Nome: Bruno da Rocha Posto: Empregado AMAZUL - EA Função: Encarregado de Seção E-mail: brunorocha@marinha.mil.br; Ramal: 8694 Elemento Organizacional: CINA-2132 Iperó, SP, na data da assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente BRUNO DA ROCHA Data: 04/12/2025 11:06:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br